

# REGULAMIN

## PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Data wejścia w życie: 14.07.2025

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Umową”) reguluje udział osób fizycznych i podmiotów („Partnerzy”) w PROGRAMIE PARTNERSKIM („Program”) prowadzonym i zarządzanym przez Spółkę, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem [Company Address], działającą pod marką „the Network” (zwaną dalej „Spółką”, „my”, „nasze” lub „nas”).

Rejestrując się i uczestnicząc w Programie, Państwo („Partner”, „Państwo”) zobowiązują się do przestrzegania niniejszej Umowy i związania jej postanowieniami.

Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające z nią w związku podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

### 1. UPRAWNIENIA I REJESTRACJA

1.1. Muszą Państwo mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy. Składając wniosek o udział w Programie, potwierdzają Państwo, że są prawnie uprawnieni do promowania naszych ofert w swojej jurysdykcji.

1.2. Rejestracja podlega ręcznej moderacji. Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia dowolnego wniosku według własnego wyłącznego uznania, bez obowiązku podania przyczyny.

1.3. Podczas procesu składania wniosku muszą Państwo podać dokładne i kompletne informacje, w tym dane identyfikacyjne, dane płatnicze oraz zamierzone źródła ruchu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową lub zakończeniem dostępu do Programu.

1.4. Odpowiedzialność za zapewnienie, że Państwa udział nie narusza żadnych lokalnych przepisów prawa ani wymogów regulacyjnych, przepisów o ochronie konsumentów oraz ochronie danych osobowych, spoczywa na Państwie.

### 2. OBOWIĄZKI PARTNERA

2.1. Partnerzy mogą korzystać wyłącznie z zatwierdzonych źródeł ruchu i metod reklamowych. Surowo zabronione są:

- Ruch fraudowy lub motywowany incentywami
- Ruch generowany przez boty, farmy kliknięć lub automatyczne przekierowania
- Brand bidding lub podszywanie się pod Spółkę lub jej partnerów
- Wprowadzające w błąd materiały kreatywne lub reklama wprowadzająca w błąd

2.2. Partnerzy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących brytyjskich przepisów i regulacji dotyczących reklamy, w tym kodeksu Advertising Standards Authority (ASA), wymogów Gambling Commission (jeśli mają zastosowanie) oraz CAP Code.

2.3. Korzystanie z subpartnerów jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich subpartnerów.

2.4. Partnerzy nie mogą łączyć zgodnego ruchu ze źródłami fraudowymi lub niezgodnymi z wymogami. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji leadów, zawieszenia kampanii oraz wstrzymania płatności w takich przypadkach.

2.5. Spółka może przeprowadzać audyt ruchu i wyników kampanii Partnera. Partnerzy zobowiązują się do udostępniania danych o kampaniach, zrzutów ekranu oraz danych analitycznych na żądanie.

2.6. Partner zobowiązuje się do współpracy ze Spółką w dobrej wierze oraz do dostarczania wszelkich dokumentów lub wyjaśnień racjonalnie żądanych do celów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami weryfikacyjnymi.

2.7. Partner potwierdza, że działa we własnym imieniu, a nie jako agent lub przedstawiciel podmiotu trzeciego, chyba że zostało to wyraźnie ujawnione na piśmie. Wszyscy subpartnerzy afiliacyjni muszą zostać ujawnieni i zatwierdzeni przez Spółkę.

2.8. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty za ruch, który skutkuje chargebackami, oszustwem lub narusza wskaźniki KPI oferty, według własnego wyłącznego uznania. Jeżeli taki ruch przekracza uzasadnione progi, Spółka może rozwiązać Umowę i wszcząć postępowanie w celu dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.

### **3. OFERTY I KPI**

3.1. Oferty mogą podlegać indywidualnym limitom testowym oraz celom KPI przed uzyskaniem pełnego dostępu.

3.2. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) są specyficzne dla danej oferty i obejmują między innymi:

- Współczynniki konwersji
- Jakość leadów
- Retencję graczy i wpłaty
- Wskaźnik fraudu

3.3. Niespełnienie minimalnych wymogów KPI może skutkować odrzuceniem leadów, wstrzymaniem płatności lub rozwiązaniem Umowy.

3.4. Warunki ofert i wysokość wynagrodzenia mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Powiadomienie zostanie przekazane za pośrednictwem panelu partnerskiego lub poczty elektronicznej.

### **4. PŁATNOŚCI**

4.1. Minimalny próg wypłaty wynosi 30 USD lub równowartość w innej walucie, w zależności od wybranej metody płatności.

4.2. Płatności realizowane są na żądanie lub w oparciu o zautomatyzowane cykle, z zastrzeżeniem uzgodnienia z reklamodawcą.

4.3. Wpłaty zazwyczaj podlegają okresowi wstrzymania wynoszącemu 14–30 dni i mogą zostać przetworzone w terminie do 45 dni roboczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez zewnętrznych operatorów płatności.

4.4. Akceptowane metody płatności obejmują między innymi:

- Capitalist

- Przelew bankowy (SWIFT/SEPA)
- Inne metody po uzgodnieniu

4.5. Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadku podejrzenia oszustwa, niezgodności z warunkami oferty lub nierozstrzygniętych sporów.

4.6. Wszystkie kwoty są obliczane i wypłacane w dolarach amerykańskich, chyba że uzgodniono inaczej. Koszty przewalutowania ponosi Partner.

4.7. Partner zobowiązany jest do terminowego przedkładania wszelkich faktur lub wniosków o płatność w sposób określony przez Spółkę. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 90 dni może skutkować utratą prawa do płatności, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

4.8. Spółka może wstrzymać płatność, jeżeli reklamodawca zgłosi odrzucenie leada lub anuluje ofertę. Partner przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak płatności ze strony reklamodawcy, chyba że umownie zagwarantowano inaczej.

## **5. ZARZĄDZANIE KONTEM**

5.1. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego konta. Nie mogą Państwo udostępniać dostępu podmiotom trzecim.

5.2. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania lub zawieszenia kont w przypadku braku aktywności, naruszenia warunków lub podejrzenia nadużycia.

5.3. Duplikaty kont są niedozwolone. Wszelkie zduplikowane lub fraudowe konto zostanie natychmiast dezaktywowane bez wypłaty.

5.4. Partnerzy muszą zapewnić prawidłowe wdrożenie linków śledzących. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone prowizje wynikające z uszkodzonych lub niewłaściwie wykorzystywanych linków.

5.5. Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail podany podczas rejestracji konta. Wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz tej osoby.

## **6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA**

6.1. Wszelkie prawa do Programu, w tym między innymi do jego projektu, technologii, znaków towarowych, ofert i materiałów kreatywnych, pozostają wyłączną własnością Spółki i jej licencjodawców.

6.2. Udzielana jest Państwu niewyłączna, odwołalna i niezbywalna licencja na korzystanie z naszej własności intelektualnej wyłącznie w celu promowania zatwierdzonych ofert.

6.3. Nie mogą Państwo modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej ani niewłaściwie wykorzystywać żadnych udostępnionych materiałów lub treści.

6.4. Wszystkie dane związane z leadami lub klientami pozyskanymi za pośrednictwem Programu pozostają wyłączną własnością Spółki, chyba że uzgodniono inaczej. Partner nie może wykorzystywać takich danych do żadnych celów wykraczających poza zakres niniejszej Umowy.

## **7. OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚĆ**

7.1. Obie strony zobowiązane są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym UK GDPR oraz Data Protection Act 2018.

7.2. Nie mogą Państwo zbierać, przechowywać ani udostępniać danych osobowych użytkowników końcowych bez odpowiedniej podstawy prawnej i zgody osoby, której dane dotyczą.

7.3. Możemy przetwarzać ograniczone dane na Państwa temat (np. imię i nazwisko, adres e-mail, dane płatnicze) w celach związanych z zarządzaniem Programem. Szczegóły znajdują się w naszej Polityce prywatności.

## **8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

8.1. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane niedbalstwem, oszustwem lub jakkolwiek inną odpowiedzialnością, której nie można zgodnie z prawem wyłączyć.

8.2. Z zastrzeżeniem powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub następne, w tym utratę zysku, przychodu lub możliwości, wynikające z Państwa udziału w Programie.

## **9. ROZWIĄZANIE UMOWY**

9.1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 7-dniowego pisemnego okresu wypowiedzenia.

9.2. Możemy rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia, oszustwa lub niezgodności z przepisami regulacyjnymi.

9.3. Po rozwiązaniu Umowy muszą Państwo zaprzestać wszelkiego korzystania z naszych materiałów i linków. Nierozliczone płatności zostaną przetworzone po dokonaniu uzgodnienia.

## **10. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA**

10.1. Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii oraz jest zgodnie z nim interpretowana.

10.2. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą Umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

## **11. ZMIANY**

11.1. Możemy okresowo aktualizować niniejszy Regulamin. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza ich akceptację.

## **12. PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z UK GDPR**

12.1. Zgodnie z brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UK GDPR) przysługują Państwu następujące prawa:

- Prawo dostępu do swoich danych osobowych
- Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
- Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- Prawo do przenoszenia danych
- Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem

12.2. Aby skorzystać z któregośkolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem:  
[Company DPO Email]

12.3. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do brytyjskiego Information Commissioner's Office (ICO): <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

### **13. POUFNOŚĆ**

13.1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji poufnych oraz do nieujawniania ich żadnym podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody, chyba że wymaga tego przepis prawa. Obowiązek ten pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy przez okres 2 lat.